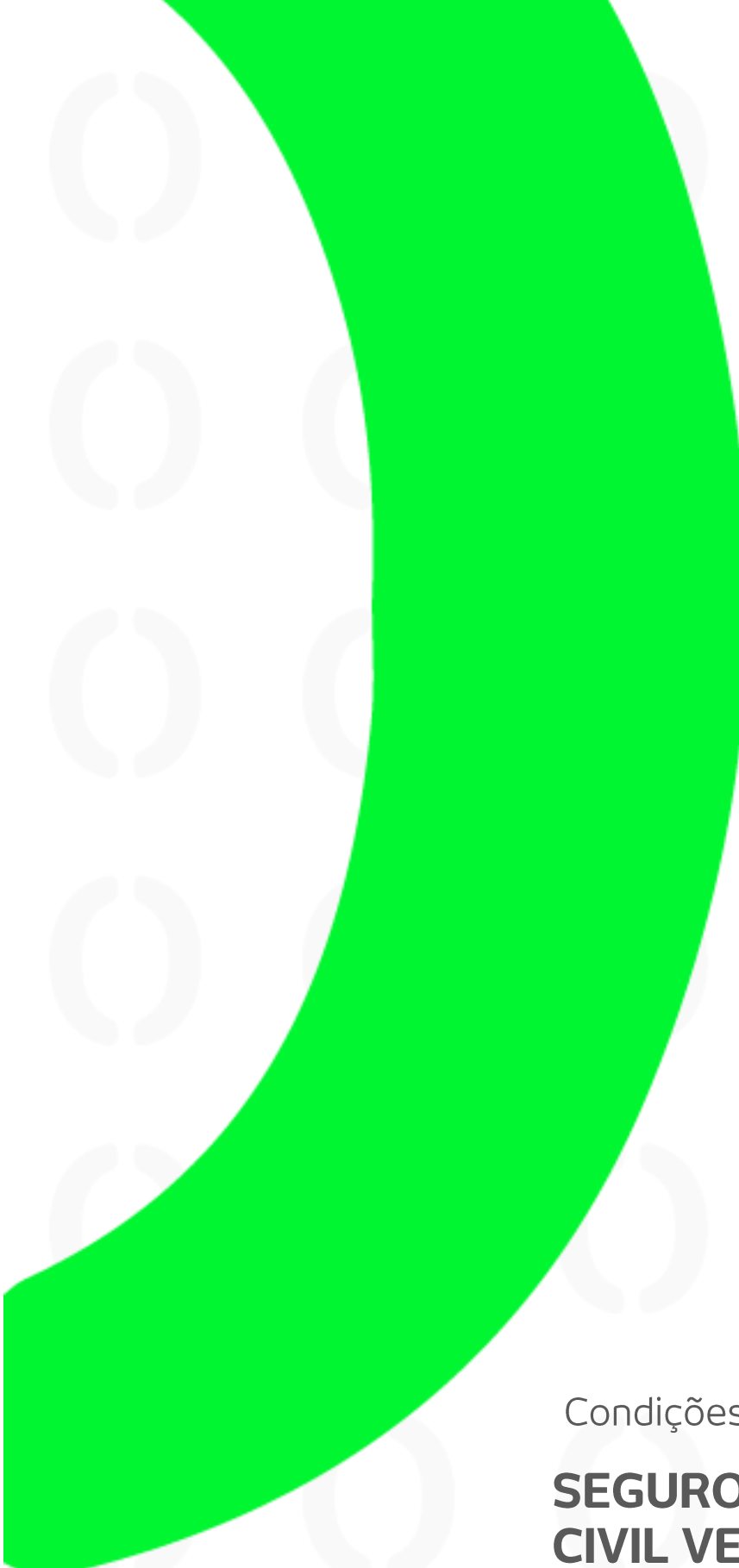




Condições Gerais

SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL VEICULAR

Processo Susep:

Versão 01/2024



Caro(a) Segurado(a),

Obrigado por escolher a Kovr Seguradora S.A.

Você acaba de adquirir um produto desenvolvido para atender as suas necessidades e te apoiar nos momentos de imprevisto.

Nossa equipe está pronta para prestar todo o suporte necessário e garantir a sua tranquilidade.

Abaixo, você pode conferir as Condições Contratuais do seu Seguro, bem como os telefones e canais úteis para entrar em contato conosco.

A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais.

TELEFONES ÚTEIS/ CANAIS DE ATENDIMENTO	
Aviso Sinistro: 0800 000 8785	SAC: 0800 000 8785
Ouvidoria: 0800 606 2320	Necessidades Especiais: 0800 600 0601
Reclamações: www.consumidor.gov.br	



SUMÁRIO

1) DISPOSIÇÕES INICIAIS.....	4
2) DEFINIÇÕES.....	4
3) OBJETIVO DO SEGURO.....	12
4) ÂMBITO GEOGRÁFICO.....	12
5) CONTRATAÇÃO	12
6) REGRAS DE ACEITAÇÃO E EXCLUSÕES.....	13
7) PRÊMIO E MÍNIMO MENSAL.....	13
8) VIGÊNCIA E INÍCIO E FIM DE COBERTURA.....	14
9) RISCOS COBERTOS	15
10) AVERBAÇÃO	15
11) PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS	16
12) LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO.....	18
13) PERDA DE DIREITOS.....	19
14) OBRIGAÇÕES DO SEGURADO	21
15) RENOVAÇÃO DO SEGURO	22
16) PERÍODO DE TOLERÂNCIA E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO SEGURO	22
17) RESCISÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO	23
18) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MORA.....	24
19) PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO.....	24
20) DEFESA EM JUÍZO CÍVEL.....	29
21) SALVADOS	30
22) FRANQUIA DO SEGURO.....	30
23) CONCORRÊNCIA DE SEGUROS	30
24) SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS.....	31
25) EMBARGOS E SANÇÕES.....	32
26) REINTEGRAÇÃO	32
27) PRAZO DE PRESCRIÇÃO	32
28) TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES E CESSÃO DE DIREITOS.....	32
29) FORO	33



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

1) DISPOSIÇÕES INICIAIS

- 1.1. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.
- 1.2. O plano de seguro contratado e registrado junto à SUSEP poderá ser consultado no site <http://www.susep.gov.br/>.
- 1.3. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
- 1.4. Se aplicável, deverão ser consideradas as Condições Contratuais correspondentes às coberturas contratadas, a serem discriminadas no Certificado Individual da Apólice.
- 1.5. As coberturas contratadas deverão estar especificadas na Apólice de Seguro e/ou nos Certificados Individuais. Estas Condições Contratuais estabelecem as formas de funcionamento das coberturas contratadas.
- 1.6. Para os casos não previstos nestas Condições Contratuais, serão aplicadas as leis que regulamentam os seguros no Brasil.
- 1.7. A utilização de meios remotos na emissão desta Apólice garante ao Segurado a possibilidade de impressão do documento e, a qualquer tempo, o fornecimento de sua versão física mediante solicitação à Seguradora.

2) DEFINIÇÕES

- 2.1. **Aceitação:** Aprovação da proposta, base para a emissão da Apólice, apresentada pelo segurado para a contratação do seguro.
- 2.2. **Acidente:** Acontecimento imprevisto, independente da vontade do segurado ou de outro condutor – do qual resultem danos às pessoas ou aos bens.
- 2.3. **Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT):** é a agência responsável por regular as atividades de exploração da infraestrutura rodoviária federal, responsável pela regulação e fiscalização, dentre outros, do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.
- 2.4. **Agravamento do Risco:** Circunstâncias que aumentam a intensidade (dimensão) ou a probabilidade (frequência) de um sinistro, independente ou não da vontade do Segurado e que, dessa forma, indicam um aumento de taxa ou alteração das condições normais de seguro.
- 2.5. **Âmbito Geográfico de Cobertura:** Termo que determina o território de abrangência de uma determinada Cobertura do Apólice de Seguro.
- 2.6. **Apólice ou Apólice de Averbação:** É o instrumento do contrato de Seguro emitido pela Seguradora, pelo qual o Segurado repassa a Seguradora a responsabilidade sobre a cobertura dos riscos, estabelecidos na mesma, que possam advir. A Apólice contém as Condições Contratuais do Seguro. Nesta Apólice de Averbação compete ao Segurado comunicar à Seguradora as movimentações relativas a seu negócio, vinculadas às coberturas contratadas e ocorridas ao longo de sua vigência.
- 2.7. **Apólice à Base De Ocorrência:** Tipo de contratação desta Apólice, em que a Seguradora garante a indenização e/ou reembolso das quantias respectivamente devidas ou pagas a terceiros, pelo Segurado, a título de reparação de danos, desde que atendidas as seguintes disposições: a) os danos ou o fato gerador tenham ocorrido durante o período de vigência da Apólice; b) o Segurado apresente o pedido de indenização à Seguradora durante a vigência da



Apólice ou nos prazos prescricionais em vigor.

- 2.8. **Averbação:** é o ato do Segurado de informar à Seguradora os dados referentes ao veículo que realizará a viagem segura, notas fiscais e as características das mercadorias que foram embarcadas e serão transportadas.
- 2.9. **Aviso de Sinistro:** É a comunicação da ocorrência de um evento (sinistro) que o Segurado é obrigado a fazer à Seguradora de imediato, assim que dele tenha conhecimento, conforme prazos e formas estabelecidas nas Condições Contratuais. Pode-se dizer que é a comunicação oficial à Seguradora da ocorrência do Sinistro, sua natureza e gravidade.
- 2.10. **Ato Ilícito:** Ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (artigo 186 do Código Civil brasileiro).
- 2.11. **Ato (Ilícito) Culposos:** Ações ou omissões involuntárias, que violem direito e causem dano a outrem, decorrentes de negligência ou imprudência do responsável, pessoa ou empresa. Observação: o comportamento negligente ou imprudente, em si, sem que dele resulte dano, não é um ato ilícito culposos. Este é cometido, se, involuntariamente, como consequência direta de negligência ou imprudência, for violado direito e causado danos.
- 2.12. **Ato (Ilícito) Doloso:** Ações ou omissões voluntárias, que violem direito e causem dano a outrem. É praticado quando o agente do ato quer ou assume o resultado do referido ato intencionalmente.
- 2.13. **Autoridade Competente:** Autoridade pública legalmente constituída, em qualquer esfera de poder – Federal, Estadual ou Distrital e Municipal e competente para toma ou determinar medidas ou providências afetadas à respectiva área de atuação.
- 2.14. **Boa-Fé:** No contrato de seguro, é o procedimento absolutamente honesto que têm o Segurado e a Seguradora, agindo ambos com total transparência, isentos de vícios, e convictos de que agem em conformidade com a lei.
- 2.15. **Boletim de Ocorrência Policial (BO):** Documento emitido pela autoridade policial, que relata as circunstâncias de acidentes ocorridos ou fato danoso, que se torna indispensável no encaminhamento do Aviso de Sinistro.
- 2.16. **Cancelamento do Apólice de Seguro (ou de Cobertura):** Dissolução antecipada do Seguro por acordo entre Segurado e Seguradora, por falta de pagamento, por solicitação do Segurado, ou por solicitação da Seguradora em caso de pagamento de indenização e/ou reembolso correspondente ao Limite Máximo de Garantia e/ou Limite Máximo de Indenização ou Agravamento de Risco.
- 2.17. **Carência:** é o período durante o qual a Seguradora está isenta de qualquer responsabilidade indenitária, ainda que se verifique a existência de Sinistro passível de Cobertura.
- 2.18. **Certificado de Averbação:** documento eletrônico destinado ao TAC, emitido pela Seguradora, informando a efetivação do seguro pelo Segurado, para fins de confirmação da cobertura de cada viagem/embarque.
- 2.19. **Certificado Individual da Apólice:** é um documento que resume a Apólice, onde constam todas as condições do seguro, incluindo o número da Apólice, dados do veículo, viagem e Segurado, bem como as instruções para utilização do Seguro.
- 2.20. **Caso Fortuito ou Força Maior:** é o evento da natureza e o fato que não se podem prever, mas, ainda que previstos, não se poderia evitá-los ou opor-lhes resistência, capazes de causar prejuízo
- 2.21. **Cessão de Direitos:** Transferência expressa do direito legal ou interesse em uma apólice de uma pessoa para outra pessoa, seja física ou jurídica. Para que a cessão seja válida, é necessário que o seguro informe previamente a Seguradora e está concorde com ela



expressamente.

- 2.22. **Cláusula:** Em sentido estrito, é a denominação dada a cada um dos artigos ou disposições de um contrato. No caso de seguros, utiliza-se o termo para fazer referência a um grupo de disposições, normalmente reunidas sob um título, que estipulam as regras relativas a um particular aspecto do contrato, como, por exemplo, "Cláusula de Pagamento do Prêmio".
- 2.23. **Coação:** o emprego de força física ou de grave ameaça moral contra o Segurado, compelindo-o a praticar certo ato, de maneira irresistível e insuportável.
- 2.24. **Cobertura:** em uma aceção ampla, é o conjunto dos riscos cobertos elencados na Apólice e/ou respectivo Certificado.
- 2.25. **Colisão:** Choque, batida ou abalroamento do veículo segurado contra um obstáculo, a saber: outro veículo, objeto fixo ou móvel, poste, muro, uma pessoa, um animal, entre outros.
- 2.26. **Condições Contratuais:** Conjunto de cláusulas que especificam as diferentes modalidades de coberturas que podem ser contratadas dentro de um mesmo Plano de Seguro, estabelecendo os direitos e deveres do Segurado e da Seguradora.
- 2.27. **Condutor:** pessoa que, habilitada legalmente e autorizada pelo Segurado, dirige o veículo ou o tem sob sua responsabilidade.
- 2.28. **Concorrência de Apólices:** Coexistência de dois ou mais contratos de seguros/apólices e/ou bilhetes que garantem, integral ou parcialmente, o mesmo interesse segurado.
- 2.29. **Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e):** trata-se de um documento que existe com o objetivo de registrar, para fins fiscais, as prestações de serviço do transporte de cargas realizadas no Brasil e que deve ser emitido previamente ao início da viagem segurada.
- 2.30. **Corretor de Seguros:** É o intermediário, pessoa física ou jurídica, legalmente autorizada a angariar e a promover contratos de Seguro, entre as Seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, podendo ser brasileiro ou estrangeiro, se pessoa física, mas com residência permanente no país.
- 2.31. **Culpa:** Conduta lesiva, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia do agente, cujo resultado não era desejado no momento da ação.
- 2.32. **Culpa Grave:** Conduta lesiva, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia do agente, cujo resultado, embora involuntário, era previsível no momento da ação. A culpa grave se aproxima do dolo, já que o agente assume o risco decorrente da sua conduta, sendo motivo para a perda de direito por parte do Segurado. Devido ao seu caráter jurídico especial, a culpa grave pode ser estabelecida por sentença de corte civil.
- 2.33. **Custo de Defesa:** Compreendem as custas judiciais ou de outros meios de solução de conflitos, os honorários advocatícios e periciais, assim como as despesas necessárias para apresentar a defesa e/ou os recursos do segurado, relativos a reclamações em seguros de responsabilidade civil, conforme o contrato de seguro.
- 2.34. **Dano:** Alteração, para menor, do valor econômico dos bens ou da expectativa de ganho de uma pessoa ou empresa, ou violação de seus direitos, ou, ainda, no caso de pessoas físicas, lesão ao seu corpo ou à sua mente. A generalidade desta definição tornou necessária a introdução de conceitos mais restritivos, que caracterizassem especificamente as espécies de dano com os quais as Seguradoras estariam dispostas a operar. Surgiram assim os conceitos de "dano corporal", "dano material", "dano moral", "dano ambiental", "perda financeira" e "prejuízo financeiro", entre outros. Ver "Perdas e Danos".
- 2.35. **Dano Ambiental:** Degradação do meio-ambiente, causada por fatos ou atos nocivos aos ciclos biológicos, tais como o despejo de dejetos industriais em rios, lagos ou no oceano, realização de queimadas, vazamento de óleo no mar, contaminação do solo ou do ar causada



por substâncias tóxicas, poluição decorrente do uso de invólucros fabricados com materiais não biodegradáveis etc. **Não estarão abrangidos por este Seguro quaisquer Danos Ambientais.**

- 2.36. **Dano Corporal (RC-V DC):** Lesão exclusivamente física, causada a pessoas, por acidente de trânsito que envolva o veículo segurado, incluindo a morte e a invalidez resultantes. As despesas médicas ou procedimentos cirúrgicos necessários ao tratamento e a assistência para a reparação do Dano Corporal farão parte da somatória para indenização de acidentes cobertos pelo presente contrato de seguro. **Esta definição não abrange danos morais, estéticos ou psicológicos.** Nos termos art. 13, §3º da Lei 11.442/2007 a cobertura mínima para esta modalidade de prejuízo é de 35.000 unidades de DES. Esta garantia é contratada a Segundo Risco, de modo que a sua cobertura corresponderá em cada reclamação, somente pela parte da indenização que exceder os limites vigentes na data do sinistro, para as coberturas do seguro obrigatório DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, previstas no art. 2º da Lei no 6.194 de 19/12/1974 ou qualquer seguro obrigatório de Responsabilidade Civil que venha a substituí-lo.
- 2.37. **Dano Material (RC-V DM):** Dano causado exclusivamente à propriedade material de pessoas, que importe na perda de uso e redução de seu valor. **Não estarão abrangidos por esta definição as Perdas Financeiras e os Lucros Cessantes decorrentes das vantagens obtidas por tal bem tangível.** Nos termos art. 13, §3º da Lei 11.442/2007 a cobertura mínima para esta modalidade de prejuízo é de 20.000 unidades de DES. Esta cobertura é contratada a Primeiro Risco Absoluto.
- 2.38. **Dano Moral ou Psicológico:** toda e qualquer ofensa ou violação que mesmo sem ferir ou causar estragos aos bens patrimoniais de uma pessoa, de alguma forma ofenda aos seus princípios e valores morais, tais como os que se referem à sua liberdade, à sua honra, aos seus sentimentos, à sua dignidade e/ou à sua família, sendo, em contraposição ao patrimônio material, tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico. Em caso de sentença judicial, fica a cargo do juiz do processo o reconhecimento da existência de tal dano, bem como a fixação de sua extensão e eventual reparação. **O dano moral é risco excluído deste Seguro.**
- 2.39. **Danos Estéticos:** Dano físico que, embora não comprometa o funcionamento do organismo, implica redução ou eliminação dos padrões de beleza ou estética de uma pessoa. O Dano Estético não se confunde com o Dano Material, nem com o Dano Moral, tampouco com o Dano Corporal já que esse último exerce influência sobre a capacidade laborativa da pessoa.
- 2.40. **DES – Direito Especial de Saque:** um instrumento monetário internacional, criado pelo Fundo Monetário Internacional e que, nos termos art. 13, §3º da Lei 11.442/2007 é utilizado como moeda base para fins de estipulação da cobertura mínima para danos corporais e danos materiais cobertas neste seguro. A conversão de DES para Reais dar-se-á no dia do Sinistro.
- 2.41. **Despesas de Salvamento:** Gastos emergenciais empreendidos pelo Segurado para realizar medidas imediatas ou ações emergenciais, após a ocorrência do sinistro coberto pelo Contrato de Seguro, e que objetivam a proteção dos bens de Terceiros, tenham eles sido ou não atingidos pelo Sinistro, parcial ou totalmente, de forma a não se deteriorarem por fator superveniente.
- 2.42. **Dolo:** Intenção de praticar um mal que é capitulado como crime, seja por ação ou omissão ou ainda vício de consentimento caracterizado pela intenção de prejudicar ou fraudar alguém.
- 2.43. **Elementos poluentes:** significam quaisquer matérias sólidas, líquidas, gasosas ou energias, inclusive fumaça, vapor, fuligem, ácidos, álcali, produtos químicos e resíduos. Resíduos, além dos rejeitos, incluem materiais a serem reciclados, recondicionados ou recuperados.
- 2.44. **Endosso:** É o documento expedido pela Seguradora, durante a vigência do Apólice de Seguro, e mediante concordância desta e do Segurado em decorrência de alteração de dados,



modificação nas condições ou objetos do Apólice de Seguro ou transferência a outrem.

- 2.45. **Estelionato:** é o ato de obter, para si ou para outrem, vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro alguém mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
- 2.46. **Evento:** toda e qualquer ocorrência ou acontecimento decorrente de uma mesma causa passível de ser garantido pelo Seguro, alegados por terceiros prejudicados e que possam ser atribuídos à responsabilidade civil do Segurado durante a Viagem.
- 2.47. **Expectativa de Sinistro:** comunicação a ser realizada pelo Segurado à Seguradora sobre fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização de um sinistro.
- 2.48. **Extorsão:** ato de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, por meio de ameaça ou violência, com a intenção de obter vantagem, recompensa, lucro.
- 2.49. **Fato Gerador:** Qualquer acontecimento que produza danos garantidos pelo Contrato de Seguro, e atribuídos, por terceiros pretensamente prejudicados, à responsabilidade do Segurado.
- 2.50. **Indenização:** Valor a ser pago pela Seguradora em caso de Sinistro coberto, observados a Franquia, o Limite Máximo de Garantia e Limite Máximo de Indenização por Cobertura, se aplicável, ou de acordo com os limites máximos de indenização por Cobertura contratada.
- 2.51. **Franquia do Apólice (Participação Obrigatória do Segurado):** Valor previsto na especificação do Apólice de Seguro e/ou no Certificado Individual como referente à responsabilidade do TAC nos Prejuízos indenizáveis decorrentes de Sinistros cobertos. É a parte dos prejuízos indenizáveis até o qual a Seguradora não se responsabiliza em indenizar, em caso de sinistro. A Seguradora somente indenizará os Sinistros que excederem a esse valor, o qual será sempre deduzido de qualquer indenização a ser paga ao Segurado.
- 2.52. **Fraude:** Ato que descumpre, simula ou fraudula o cumprimento das Condições Contratuais, com intuito de obter vantagem indevida, ou seja, tentativa de receber benefício não garantido pelo contrato de seguro. Ação de má-fé, geralmente com a apresentação de documentos falsos, omissão ou alteração de informações importantes, simulação de situações e outros artifícios.
- 2.53. **Furto:** Subtração, para si ou para qualquer outra pessoa, de bem alheio móvel, sem prática de violência.
- 2.54. **Indenização:** Valor que a Seguradora reembolsa e/ou paga ao Segurado ou, a critério da Seguradora, diretamente ao Terceiro a conta e ordem do Segurado, respectivamente, em caso de sinistro coberto pela Apólice.
- 2.55. **Início de Vigência:** É a data a partir da qual as coberturas de risco propostas serão garantidas pela sociedade seguradora.
- 2.56. **Limites de Responsabilidade da Seguradora:** Correspondem ao valor máximo que a Seguradora indenizará, em cada Sinistro coberto por este Contrato de Seguro, assim como o total máximo indenizável por este mesmo Contrato. Os Limites de Responsabilidade são representados pelo Limite Máximo de Indenização (LMI) por Sinistro, Limite Agregado (LA) e o Limite Máximo de Garantia (LMG), conforme indicados na Especificação e Frontispício da Apólice.
- 2.57. **Limite Agregado:** Valor total máximo indenizável por cobertura no Contrato de Seguro, considerada a soma de todas as indenizações e demais gastos ou despesas relacionados aos sinistros indenizados durante a vigência da Apólice, por um fator superior ou igual a um, previamente fixado e estipulado na especificação da Apólice. Os limites agregados estabelecidos para coberturas distintas são independentes, não se somando nem se comunicando.



- 2.58. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** Representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora, estipulado na especificação do Apólice de Seguro. Na hipótese de soma das Indenizações, decorrentes ou não do mesmo evento, atingirem o Limite Máximo da Garantia, o Apólice de Seguro será cancelado.
- 2.59. **Limite Máximo de Indenização por Cobertura (LMI):** Expressamente estipulado pelo Segurado, representa o valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora para cada Cobertura contratada. Os limites máximos de indenização estabelecidos por coberturas distintas são independentes, não se somando nem se comunicando. Em nenhuma hipótese, os valores pagos pela Seguradora excederão o Limite Máximo de Garantia.
- 2.60. **Liquidação do Sinistro:** é o pagamento da Indenização e/ou reembolso propriamente dito, devida ao Segurado ou após a verificação da cobertura pela Regulação do Sinistro.
- 2.61. **Lucros Cessantes ou Perdas Financeiras:** São lucros que deixam de ser auferidos devido à paralisação do Terceiro em decorrência do sinistro. Os “lucros cessantes” são classificados como “perdas financeiras”.
- 2.62. **Má-fé:** Agir de modo contrário à lei ou ao direito, fazendo-o propositadamente; consciência da ilicitude na prática de um ato com finalidade de lesar direito de terceiro.
- 2.63. **Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e):** é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pelo Ambiente Autorizador.
- 2.64. **Meios Remotos:** Aqueles que permitam a troca de e/ou o acesso a informações e/ou todo tipo de transferência de dados por meio de redes de comunicação envolvendo o uso de tecnologias tais como rede mundial de computadores, telefonia, televisão a cabo ou digital, sistemas de comunicação por satélite, entre outras.
- 2.65. **Negligência:** Ato do Segurado em relação às suas obrigações ou bens, cuja decorrência possa causar ou agravar os prejuízos; falta de precaução.
- 2.66. **Nexo Causal:** Relação que vincula o dano ocorrido ao bem às circunstâncias do sinistro.
- 2.67. **Nota Fiscal de Produto Eletrônica (NF-e):** é um documento digital que serve para formalizar a venda de produtos e serviços, seja no ambiente físico ou no digital.
- 2.68. **Objeto do Seguro:** designação genérica de qualquer interesse segurado, sejam coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos ou garantias.
- 2.69. **Oficina Referenciada:** cadeia de estabelecimentos de oficinas reparadoras de veículos automotores disponibilizados ao Terceiro para eventuais reparos em Veículos em casos de sinistros de Danos Materiais cobertos por este Apólice.
- 2.70. **Perda de uma Chance:** Perda da oportunidade de se buscar posição mais vantajosa ou benefício que provavelmente se alcançaria não fosse o acidente de trânsito causado pelo veículo segurado.
- 2.71. **Perdas e Danos:** Expressão utilizada, no Código Civil brasileiro, para abranger todas as espécies de danos que podem ser causados ao terceiro prejudicado, em consequência de ato ou fato pelo qual o Segurado é responsável: “No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro” (artigo 787 do Código Civil brasileiro).
- 2.72. **Perdas Financeiras:** Redução ou eliminação de expectativa de ganho ou lucro, exclusivamente de valores financeiros, como dinheiro, créditos e valores mobiliários. Exemplo: “Lucros cessantes”.



- 2.73. **Prejuízos:** Desequilíbrio econômico consequente diretamente de Danos Corporais e Danos Materiais sofridos pelo Terceiro prejudicado e causado pelo Segurado.
- 2.74. **Prêmio:** É a importância paga à Seguradora em troca da transferência do risco a que ele está exposto. Em princípio, o Prêmio resulta da aplicação de uma percentagem (taxa) o limite de garantia. O Prêmio deve corresponder ao preço do risco transferido à Seguradora e no caso deste Seguro, varia de acordo com as averbações de viagens realizadas pelo
- 2.75. **Prêmio Mínimo:** É a importância paga à Seguradora para manutenção e garantia das coberturas e condições previstas para este seguro, quando do faturamento da conta mensal.
- 2.76. **Proposta de Seguro:** Documento que precede a emissão da Apólice, contendo declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido pela Seguradora e do risco, com base nos quais a Seguradora decidirá se aceita contratar o seguro ou não e, caso aceite, calculará o valor do Prêmio
- 2.77. **Prescrição:** Perda do direito da pretensão de todo e qualquer pedido reclamando um interesse, em razão do transcurso do prazo fixado em lei.
- 2.78. **Reclamação:** Denominação dada a ação do terceiro prejudicado, alegando a responsabilização do Segurado, por ato possivelmente danoso, e consequentemente solicitando a devida reparação.
- 2.79. **Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas (RNTRC):** é um documento obrigatório para qualquer transporte remunerado de mercadorias no Brasil, emitido pela ANTT.
- 2.80. **Regulação de Sinistro:** É a análise da Seguradora, na ocorrência de um Sinistro, das causas e circunstâncias para caracterização do Risco ocorrido e, verificação do cumprimento das obrigações legais e contratuais pelo Segurado.
- 2.81. **Reintegração:** Recomposição do Limite Máximo de Garantia da apólice, ou dos Limites Máximos de Indenização das Coberturas Adicionais contratadas, após ter sido efetuado o pagamento de alguma indenização ao Segurado. Este conceito não é admitido no Seguro de Responsabilidade Civil, sendo substituído pelo Limite Agregado, desde que contratado.
- 2.82. **Responsabilidade civil:** Obrigação imposta por Lei, a cada um, de responder civilmente pelo dano que causar a terceiros e de indenizar os danos causados aos prejudicados.
- 2.83. **Ressarcimento (Direito de Regresso):** Direito da seguradora de cobrar do responsável pelo sinistro ou de sua seguradora, quando aplicável, os valores pagos a título de indenização. Este direito não pode ser exercido contra o Segurado.
- 2.84. **Revelia:** Efeito do não comparecimento do segurado/réu em audiência designada em processo movido por terceiro/autor; ou a não apresentação de defesa no prazo previsto em lei, caso em que serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo terceiro/autor da ação.
- 2.85. **Representante de Seguros:** Pessoa jurídica que assume a obrigação de promover, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a realização de contratos de seguro à conta e em nome da Seguradora.
- 2.86. **Risco:** Evento futuro e incerto, que independe da vontade das partes (Segurado e Seguradora) e cuja materialização acarreta Prejuízo ao Segurado.
- 2.87. **Riscos Excluídos:** São eventos preestabelecidos nas Condições Contratuais do Seguro, que isentam a Seguradora de qualquer responsabilidade quanto à indenização oriunda destes eventos.
- 2.88. **Roubo:** Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de



resistência.

- 2.89. **Salvados:** Bens tangíveis que se resgatam de um sinistro, afetados ou não por danos materiais, e que ainda possuem valor comercial.
- 2.90. **Segurado:** É a pessoa jurídica que tendo interesse segurável contrata o Apólice de Seguro em seu interesse próprio ou de terceiros. É a pessoa em relação à qual a Seguradora assume a responsabilidade de determinados riscos.
- 2.91. **Seguradora:** é a KOVR Seguradora S.A., companhia de seguros autorizada pela SUSEP a funcionar no Brasil e que, recebendo o Prêmio, assume os riscos descritos no Apólice de Seguro.
- 2.92. **Seguro:** Contrato pelo qual a Seguradora, mediante cobrança de Prêmio, se obriga a indenizar Segurado e/ou Terceiro, a conta e ordem do Segurado, pela ocorrência de determinados Eventos ou por Prejuízos comprovados.
- 2.93. **Sinistro:** A Ocorrência de um Evento danoso, causando Danos a Terceiros, atribuível como sendo de responsabilidade do Segurado, mas não necessariamente previsto e coberto no Contrato de Seguro. Tratando-se de ocorrência de Risco coberto pelo Contrato de Seguro e uma vez atendidas as disposições deste mesmo Contrato, importará em Indenização e/ou reembolso, caso em que é denominado Sinistro coberto.
- 2.94. **Sinistros em Série:** Todos os Danos decorrentes de um mesmo Fato Gerador ou de um mesmo Evento danoso contínuo, repetido ou ininterrupto, sendo que para os efeitos deste Contrato de Seguro, serão considerados como um único Sinistro, independentemente do número de terceiros prejudicados.
- 2.95. **Sub-rogação:** É a transferência do direito de regresso do Segurado para a Seguradora mediante a o recebimento de Indenização, a fim de que possa a Seguradora agir buscando o ressarcimento contra o terceiro causador do prejuízo por ela indenizado.
- 2.96. **SUSEP:** Superintendência de Seguros Privados. Autarquia federal responsável pela regulação e fiscalização do mercado de seguros no Brasil.
- 2.97. **TAC ou Transportador Autônomo de Cargas ou Subcontratado:** nos termos da Lei 11.442/2007 é a pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional e que é subcontratado pelo Segurado para realização de Viagem.
- 2.98. **Terceiro:** A pessoa física ou jurídica prejudicada por ato ou fato gerador cuja responsabilidade é atribuída ao Segurado. Não se enquadram na condição de Terceiro: a) o próprio Segurado, seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como quaisquer pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente; b) o(s) sócio(s), diretor(es) ou administrador(es) da empresa segurada; c) a pessoa física ou jurídica controlada ou controladora da empresa segurada, bem como seus sócios, diretores ou administradores; d) pessoa física vinculada ao Segurado por contrato de trabalho ou de prestação de serviços, enquanto atuar no desempenho das atividades para o qual foi contratado; e e) A pessoa física ou jurídica vinculada ao Segurado para prestação de serviços de transporte (Subcontratado).
- 2.99. **Transportador Rodoviário:** É todo aquele registrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
- 2.100. **Viagem/Embarque:** Representa o percurso/período coberto pela apólice e identificada no competente MDFe – Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais ou outro documento fiscal de embarque. Para efeito do seguro, será considerado sempre o MDFe ou outro documento fiscal de embarque, que representa o início e destino do veículo.
- 2.101. **Vigência:** É o período fixado para validade do Seguro (ou cobertura). É o prazo que determina o início e o fim da duração das coberturas ou garantias contratadas e indicadas no Apólice de



Seguro, podendo ser fixada em anos, meses, dias, horas, minutos, jornada, viagem ou trecho, ou outros critérios, conforme estabelecido no plano de seguro.

- 2.102. **Vistoria de Sinistro:** Inspeção que a seguradora pode executar para avaliar os danos causados pelo veículo Segurado ao Terceiro.
- 2.103. **Vistoria Prévia:** Inspeção que a Seguradora pode realizar, antes da aceitação do risco, para verificação das características e do estado de conservação e manutenção do veículo Segurado.

3) OBJETIVO DO SEGURO

- 3.1. O presente seguro tem por objetivo garantir o reembolso das quantias devidas pelo Segurado, até o limite da importância segurada e observadas as respectivas coberturas contratadas, a título de reparação civil determinada em decisão judicial, decisão arbitral ou por acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas a danos corporais e/ou danos materiais causados a Terceiros em consequência de acidentes terrestres rodoviários ocorridos exclusivamente durante viagem efetuada pelo Segurado (Transportador Autônomo de Cargas ou Subcontratado), previamente contratada e averbada pelo Segurado durante a vigência da Apólice.
- 3.2. O seguro não é extensível a danos causados ao próprio veículo de propriedade do Transportador Autônomo de Cargas ou Subcontratado, a carga que está sendo transportada e/ou a(s) pessoa(s) que esteja(m) no interior do veículo.
- 3.3. Para efeito deste Seguro, todas as reclamações provenientes de um só evento/fato gerador serão consideradas como um único sinistro, qualquer que seja o número de reclamantes.
- 3.4. Fica expressamente estipulado, pela presente cláusula, que este seguro foi contratado pelo Segurado com a indicação de TAC, e, em caso de sinistro coberto, a indenização/reembolso será paga nos termos do especificado no Certificado Individual.
- 3.5. A inserção desta cláusula não desobriga o Segurado do cumprimento de todas as obrigações constantes destas Condições Contratuais, nem modificam as coberturas do seguro expressamente pactuadas.

4) ÂMBITO GEOGRÁFICO

- 4.1. As disposições deste contrato de seguro aplicam-se, exclusivamente, a sinistros cobertos e ocorridos no território brasileiro.

5) CONTRATAÇÃO

- 5.1. A contratação do seguro poderá ser realizada pelo Segurado por meio de Proposta de Seguro assinada pelo mesmo, seu representante legal ou por seu Corretor de Seguros habilitado, através dos canais físicos e/ou digitais disponibilizados pela Representante de Seguros e/ou junto a Corretores de Seguros.
- 5.2. A Seguradora dispõe do prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data de seu recebimento, para manifestar sobre a aceitação ou não da Proposta de Seguro, seja para seguros novos, para alterações que impliquem modificações dos riscos originalmente aceitos ou ainda para as renovações. Simultaneamente à recepção da proposta, a Seguradora poderá solicitar questionário, passando a ser parte integrante e inseparável da Proposta e da Apólice.
- 5.3. A ausência de solicitação de documentos complementares ou manifestação por escrito da Seguradora no prazo previsto no item 5.2. acima, caracterizará a aceitação tácita para a contratação do Seguro.
- 5.4. O Segurado, ao fazer a contratação do seguro, bem como no instante em que receber e aceitar



o Apólice de Seguro, declara sua concordância com as seguintes disposições:

a. que todas as declarações e informações contidas no Apólice de Seguro, assim como quaisquer outras informações relativas ao risco, constituem suas declarações verdadeiras, sendo a cobertura da Apólice de Seguro, concedida com base na presunção da veracidade de tais declarações; e

b. que será nula e sem efeito, a cobertura prevista na Apólice de Seguro, em caso de omissão de informações ou falsidade nas declarações prestadas na contratação e/ou quaisquer outras informações relativas ao risco, que possam ter influenciado na aceitação do risco coberto por este Seguro e/ou implicado em redução do Prêmio.

- 5.5. Dada a importância da exatidão de tais dados, informações errôneas e inexatas prestadas pelo Segurado, seu representante legal ou pelo Corretor de Seguros acarretarão a perda de direito do recebimento da indenização securitária conforme Cláusula 13 – Perda de Direitos.

6) REGRAS DE ACEITAÇÃO E EXCLUSÕES

- 6.1. A Apólice de Seguro e respectivos Certificados Individuais serão emitidos em formato digital e disponibilizados ao Segurado após a concretização de todas as etapas do processo de contratação do seguro, tais como preenchimento de informações e, quando solicitado pela Seguradora, realização de vistoria prévia.

- 6.2. Nos termos da Lei, para subcontratação do Transportador Autônomo de Carga, o Segurado deverá verificar as seguintes condições para enquadramento do TAC:

I – O TAC deverá comprovar ser proprietário, coproprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel; e

II – O TAC deverá comprovar ter experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico. Não serão aceitos Veículos com os seguintes usos:

- Destinados a circulação (interna) em aeroportos;
- Utilizado naquela parte de aeródromo, campo de pouso ou aeroporto apropriada para decolagem e pouso de aeronaves ou movimento de aeronaves na superfície;
- Transporte de Cana (Caminhões Canavieiros) com idade superior a 05 anos*;
- Qualquer uso em desacordo com o seu licenciamento;
- Utilizado em competições, apostas e provas de velocidade ou de trilha
- Transporte de carga perigosa (armamento, munições, pólvora, fogos de artifícios, explosivos inflamáveis e materiais tóxicos) *;
- Utilizados para transporte ou segurança de valores.

7) PRÊMIO E MÍNIMO MENSAL

- 7.1. Fica entendido e acordado que, para manutenção e garantia das coberturas e condições previstas para este seguro, quando do faturamento da conta mensal, será cobrado um prêmio mínimo mensal, conforme valor previsto na especificação da apólice, acrescido de encargos financeiros e tributários, sempre que a soma dos prêmios apurados nas averbações não atingir o valor mínimo estabelecido ou quando não houver a movimentação de viagens/embarques.
- 7.2. A cobrança do prêmio mínimo mensal não justifica nem autoriza a falta de qualquer comunicação de embarques para a Seguradora, o qual deverá ser processado no todo e no devido tempo, antes do início da viagem a ser segurada, sob pena de perda do direito



a indenização.

- 7.3. O valor do prêmio será cobrado mensalmente, com a relação de todos os movimentos das viagens/embarques averbados pelo Segurado, no mês subsequente ao de competência de tais movimentações, através de Fatura emitida pela Seguradora e/ou Representante de Seguros.
- 7.4. A data limite para pagamento do prêmio deverá ocorrer até a data prevista para este fim no documento de cobrança.
- 7.5. O prêmio pago pelo Segurado a Representante de Seguro considera-se feito à Seguradora, ficando este responsável pelo repasse à Seguradora.
- 7.6. Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do Seguro, as parcelas vincendas do prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenização.
- 7.7. A falta de pagamento do prêmio na data indicada no respectivo documento de cobrança, acarretará a proibição de novas averbações e também implicará em cobrança via executiva, nos termos do Artigo 27 do Decreto-Lei nº 73, de 21.11.66, sujeito a débito além da aplicação de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do primeiro dia posterior a data do vencimento do documento de cobrança, podendo ser estabelecido novo prazo para pagamento do prêmio inadimplente, acrescido dos encargos previstos acima.
- 7.8. Em caso de inadimplência dos seguros contratados com periodicidade mensal, os prêmios em atraso serão acrescidos à cobrança subsequente, respeitando os prazos e condições previstas na Cláusula 16 – Período de Tolerância e Manutenção da Cobertura do Seguro.
- 7.9. A Seguradora deverá informar tempestivamente ao Segurado ou ao seu representante legal, por meio de comunicação escrita ou por qualquer meio que se possa comprovar nas formas previstas na regulamentação em vigor, as alterações ocorridas no contrato em função da falta de pagamento, observados os critérios previamente definidos nas Condições Contratuais.
- 7.10. A Seguradora antes de proceder com o cancelamento do Contrato do Seguro por falta do pagamento do Prêmio, comunicará, por escrito, o Segurado, seu representante legal ou seu Corretor de Seguros.
- 7.11. O pagamento do prêmio, de acordo com o §4º, inciso II, do Art. 13, da Lei nº 11.442/07 fica a cargo do Segurado.

8) VIGÊNCIA E INÍCIO E FIM DE COBERTURA

- 8.1. O seguro terá seu início e término de vigência nas datas indicadas na Apólice de Seguro.
- 8.2. O início de vigência do seguro ocorrerá a partir das 24 horas da data da contratação do seguro, e, portanto, a partir do dia subsequente a data da contratação do seguro, respeitando-se o período de carência, se aplicável. O período de vigência do Seguro não se confunde com o período de cobertura do Seguro, uma vez que a cobertura apenas será aplicável aos riscos cobertos, previstos na Cláusula 9 destas Condições Contratuais, após a averbação das viagens/embarques e exclusivamente durante o percurso/período coberto pela apólice e identificada no competente MDFe – Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais ou outro documento fiscal de embarque.
- 8.3. A vigência do Certificado será aplicável por viagem e corresponderá ao período compreendido entre o início e fim de cada viagem averbada, iniciando a cobertura a partir do momento em que o veículo transportador inicia a viagem principal efetivamente averbada após seu carregamento e termina com a chegada do veículo ao seu destino final para descarregamento, declarado no documento oficial de averbação.



- 8.4. O término de vigência do seguro ocorrerá na data indicada para tal fim no Apólice e/ou em virtude do esgotamento do Limite Máximo de Indenização, o que ocorrer primeiro..

9) RISCOS COBERTOS

- 9.1. Para fins deste seguro, serão cobertos os riscos se caracterizada a responsabilidade civil do segurado em relação aos danos ocasionados por acidente de trânsito involuntário, quando o veículo e Segurado discriminado no Certificado Individual causar danos involuntários, corporais e/ou materiais a terceiros, e decorrente de risco coberto por esta apólice, de acordo com as coberturas contratadas e observadas as hipóteses de exclusões e perdas do direito destas Condições Contratuais.
- 9.2. A responsabilidade da Seguradora de indenizar está condicionada ao Segurado ou outra pessoa com direito à indenização, comunicar, logo que tenha conhecimento, toda e qualquer alteração ocorrida durante a vigência do seguro com relação ao risco Segurado.
- 9.3. As coberturas deste Seguro, respeitando os limites da importância segurada prevista para cada cobertura contratada abaixo, reembolsam o segurado das quantias que pagar a terceiros, em decorrência de:
- a) decisão judicial cível transitada em julgado, desde que não decorrente de revelia;
 - b) acordo autorizado previamente pela seguradora, desde que se comprovem os danos involuntários causados a terceiros;
 - c) despesas com custas judiciais do foro civil e com honorários de advogados nomeados pelo segurado, desde que o evento que originou a ação judicial contra o segurado e o pedido do terceiro, estejam amparados pelo contrato seguro. No caso dos honorários, o reembolso das despesas e/ou honorários decorrentes da intervenção judicial é limitado, por processo judicial, a duas vezes a tabela mínima da OAB-SP (Ordem dos advogados do Brasil) ou, 5% do Limite Máximo de Indenização para pessoa física ou 2,5% para pessoa jurídica, o que for menor. Quanto às custas judiciais, haverá reembolso somente com relação aos pedidos cobertos.
- 9.4. Para a liquidação do sinistro, é indispensável que o segurado assuma a culpa e que a responsabilidade pelo evento se caracterize após análise da seguradora.
- 9.5. É vedada a realização de acordos judiciais sem a devida análise e anuência da Seguradora, ficando claro desde já que caso seja celebrado a Seguradora não reembolsará qualquer dos valores.
- 9.6. Em hipótese alguma, a soma dos reembolsos referentes aos itens a), b) e c) da cláusula 9.3 acima poderá ultrapassar o limite da cobertura contratada.
- 9.7. Não haverá cobertura para as pessoas transportadas pelo próprio veículo segurado.
- 9.8. As garantias de Danos Corporais somente responderão em cada reclamação pela parte da indenização que exceder os limites vigentes na data do sinistro para as coberturas do seguro obrigatório DPVAT.
- 9.9. Os limites de indenização de cada garantia abaixo não se somam ou se complementam, pois garantem indenizações distintas, cujos prêmios são calculados com base em riscos distintos.
- 9.10. As coberturas de Danos Materiais e Danos Corporais não poderão ser contratadas isoladamente.
- 9.11. Não haverá cobertura para Danos Materiais a terceiros causados por Reboque ou Semirreboque desatrelado.

10) AVERBAÇÃO

- 10.1. O Segurado assume a obrigação de averbar, junto à Seguradora, todas as



viagens/embarques realizados pelos Segurados (Transportadores Subcontratados) e abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador, com base nos MDFe emitidos ou qualquer outro documento fiscal de embarque que identifique de forma clara os dados do veículo transportador.

- 10.2. O Segurado deverá, mediante transmissão eletrônica, efetuar a entrega do arquivo completo dos documentos das viagens/embarques efetuados pelos TACs (Transportador Autônomo de Carga Subcontratado) indicados pelo Segurado (MDFe e CTe), em rigorosa sequência numérica.
- 10.3. O não cumprimento da obrigação de averbar todas as viagens/embarques abrangidos pela apólice, isentará, de pleno direito, a Seguradora da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente deste seguro.
- 10.4. A Averbação por si só não implica na cobertura automática deste seguro, sendo necessária a observância do rol de Riscos Excluídos indicados da cláusula 6ª destas Condições Contratuais bem como do rol de Prejuízos Não Indenizáveis e Perda de Direito.

11) PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS

- 11.1. Não serão indenizados os prejuízos ou perdas e/ou danos decorrentes de:
- a) prejuízos patrimoniais e/ou lucros cessantes não resultantes diretamente da responsabilidade civil por danos materiais e corporais cobertos;
 - b) indenizações por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS que o segurado, o TAC e/ou os respectivos representantes legais sejam obrigados a pagar, em razão de ação judicial, reclamação extrajudicial ou acordo amigável.
 - c) multas, composições civis, transações penais, fianças impostas ao segurado e despesas de qualquer natureza relativas a ações ou processos criminais;
 - d) juros, correção monetária ou qualquer outra verba que o segurado seja condenado a pagar — quando for comprovado que o segurado tenha causado o sinistro e não tenha concordado em utilizar o seguro para o terceiro. Nessa hipótese, a responsabilidade da seguradora limita-se ao valor dos prejuízos apurados na data do sinistro;
 - e) operação de carga e descarga (basculamento);
 - f) indenização pela perda de uma chance
 - g) Perdas ou danos decorrentes de causas que não as advindas de acidentes de trânsito envolvendo o veículo segurado;
 - h) danos causados ao próprio veículo de propriedade do transportador de carga (autônomo ou agregado), a carga que está sendo transportada (inclusive desaparecimento) e/ou a(s) pessoa(s) que esteja(m) no interior do veículo (condutor e demais ocupantes);
 - i) danos materiais e corporais causados a terceiros, decorrentes diretamente do mau estado de conservação ou funcionamento do veículo transportador;
 - j) quaisquer reclamações decorrentes de danos a terceiros causados pela carga descarregada e/ou armazenada;
 - k) danos causados pelo veículo transportador, provocado por condutor não habilitado para o transporte da carga;
 - l) condução do veículo transportador pelo segurado ou subcontratados por ele indicados, sem habilitação legal própria para o veículo segurado;
 - m) quando o veículo for destinado a fins distintos do objeto de cobertura desta apólice;
 - n) reclamações decorrentes de acidentes de trânsito envolvendo o veículo transportador, pelo excesso de carga, peso, altura e dimensões, e/ou incompatível com o produto transportado, que contrariem as disposições legais ou regulamentares em vigor;
 - o) danos ocorridos durante o trânsito do veículo transportador, por trajetos e/ou vias não habilitadas conforme regulamentação vigente, salvo caso de força maior;



- p) quaisquer reclamações decorrentes de danos causados a terceiros provocados por veículo de propriedade do Segurado e não do TAC;
- q) quaisquer reclamações decorrentes de danos causados a terceiros provocados por veículos transportadores que tiveram suas características originais alteradas e/ou modificadas.
- r) Desgastes decorrentes do uso, das falhas de material, dos defeitos mecânicos e/ou da instalação elétrica;
- s) Perdas ou danos originados por falta de manutenção, defeitos de fabricação e/ou de projeto, e/ou falhas na execução de serviços prestados pela oficina;
- t) Depreciação em decorrência: de sinistro, da desvalorização do veículo por reparação, da troca de peças e/ou da remarcação do chassi;
- u) Danos decorrentes de desrespeito a disposições legais: lotação de passageiros, peso, altura, entre outros;
- v) Danos decorrentes de trânsito em regiões geográficas (areias fofas ou movediças, praias, várzeas, rios, represas, ribeirões, córregos, entre outros) ou caminhos inapropriados para o tráfego de veículos (exemplos: trilhas, estradas impedidas, aeroportos, entre outros);
- w) Responsabilidade assumida pelo segurado por acordos ou convenções, sem anuência prévia da seguradora;
- x) Danos decorrentes de mal acondicionamento ou acondicionamento inadequado de carga, inclusive em dimensão e peso superiores aos limites estabelecidos pelo fabricante do veículo;
- y) Danos à carga ou a qualquer objeto transportado – pelo veículo segurado ou pelo semirreboque e/ou reboque a ele atrelado, mesmo que o dano causado ao veículo segurado seja coberto pelo seguro;
- z) Danos ao semirreboque ou reboque, quando atrelado ao veículo segurado;
- aa) Danos causados pela queda, deslocamento, deslizamento, vazamento da carga e/ou objeto que estiver sendo transportado pelo veículo segurado (ou pelo reboque ou pelo semirreboque a ele atrelado) no momento do acidente, inclusive por simples freada ou manobra;
- bb) Danos decorrentes de colisão ou de choque da carga e/ou do objeto transportado pelo veículo segurado, pelo semirreboque e/ou pelo reboque a ele atrelado quando estiverem mal acondicionados ou em desacordo com a regulamentação vigente, a saber: autorização especial de trânsito (AET), disposições do Código de Trânsito Brasileiro, normas de órgãos de trânsito, leis municipais, estaduais, federais etc.;
- cc) Danos causados quando a carga transportada (toras de madeira) não atender as especificações da Resolução nº 196/2006 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e suas alterações;
- dd) Agravamento dos danos iniciais ocorridos no sinistro;
- ee) Atos ilícitos dolosos ou com culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo segurado, pelo TAC ou por seus representantes legais, bem como aqueles praticados pelos sócios-controladores, dirigentes e administradores legais, na hipótese de seguros de pessoas jurídicas;
- ff) Atos ilícitos dolosos ou com culpa grave equiparável ao dolo, cometidos pelo segurado, pelo TAC, representantes ou pessoas que dependam do segurado e/ou do condutor (cônjuge, ascendentes e/ou descendentes por consanguinidade, afinidade, adoção, parentes e/ou pessoas que residam com o segurado e/ou com o condutor);
- gg) Danos decorrentes de reboque ou transporte do veículo segurado por meio não apropriado para tal fim;
- hh) Danos causados por veículos que prestam serviço de natureza técnico profissional, como retroescavadeiras, caçambas, guindastes, munks, etc. quando decorrentes dos riscos da



operação em ruas, canteiros de obra, pátios ou assemelhados. Somente haverá cobertura para os danos causados quando o veículo estiver em trânsito;

- ii) Danos causados pelo não recolhimento e travamento de caçambas, braços mecânicos, guindastes, munks e demais componentes utilizados para operações, por qualquer motivo (esquecimento, falha mecânica, erros de operação, fabricação etc.);
- jj) Danos decorrentes de atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco ou nacionalização, destruição, requisição ou apreensão por autoridade de fato ou de direito (civil ou militar), tumultos, motins, protestos, manifestações de qualquer natureza, perturbações da ordem pública, greve de empregados e paralisação de atividade provocada pelo empregador (lockout);
- kk) Danos decorrentes de atos de vandalismo, discussões, brigas e agressões;
- ll) Danos decorrentes da exposição à radioatividade ou à radiação de qualquer natureza;
- mm) Despesas que não sejam estritamente necessárias para o reparo do veículo e para seu retorno às condições de uso imediatamente anteriores ao sinistro;
- nn) Poluição ou contaminação ao meio ambiente e/ou ao local de tráfego do veículo do Segurado e/ou pelo TAC, causados pelo veículo segurado, do TAC e/ou terceiro e/ou pelas cargas de ambos, bem como as despesas para a contenção e prevenção;
- oo) Danos decorrentes de atos de animais de propriedade do segurado.
- pp) Custos operacionais, despesas, multas e cobranças de serviços de órgãos públicos referentes a limpeza da via, organização e sinalização do trânsito em razão do sinistro.
- qq) Cobrança de estadias de oficinas pelo período de paralisação do veículo segurado e/ou terceiro;
- rr) Despesas com elaboração ou cópia de documentos, laudos e orçamentos;

11.2. Não serão indenizadas as perdas e/ou danos materiais e/ou corporais causados:

- a) a quem não se enquadre no conceito de terceiros: TERCEIRO é a pessoa a quem, involuntariamente, o veículo segurado cause prejuízo. Excluem-se desse conceito o condutor e os passageiros do veículo do segurado, o próprio segurado, o cônjuge e os parentes do segurado até o terceiro grau (natural ou por afinidade, nos termos da legislação vigente - art. 1595 da Lei 10.406/2002), e pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente. Se o segurado for pessoa jurídica, ficam excluídos integrantes do quadro social ou administrativo, os empregados, os prepostos e os prestadores de serviços;
- b) pelo veículo segurado durante o tempo em que esteve em poder de terceiros em razão de roubo, furto, sequestro ou qualquer outra forma dolosa de apropriação;
- c) a bens de terceiros — móveis ou imóveis — em poder do segurado para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;
- d) a pessoas transportadas pelo veículo segurado;
- e) ao condutor e os passageiros do veículo segurado nas garantias de danos materiais a terceiros e danos corporais a terceiros;
- f) a terceiros quando o segurado se comprometer a indenizar sem a prévia e expressa concordância da seguradora.
- g) despesas relativas à manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras afins, relacionadas a bens e interesses do segurado ou do terceiro prejudicado e que seriam executadas independentemente da ocorrência do sinistro e/ou de sua ameaça;
- h) despesas de riscos não cobertos pelo presente contrato de seguro. Se em um mesmo sinistro, houver despesas decorrentes de riscos cobertos e de riscos não cobertos, a seguradora indenizará apenas as despesas relativas aos riscos cobertos.

12) LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO

12.1. A soma dos prejuízos indenizáveis em nenhuma hipótese poderá ultrapassar o valor do Limite



Máximo de Indenização (LMI) da Cobertura ou o Limite Máximo de Garantia (LMG) do Apólice de Seguro.

- 12.2. Deverá ser observada as disposições previstas na Lei 11.422/2007, quanto aos Limites Máximos de Indenização, aos quais correspondem as Importâncias Seguradas por viagem/embarque, para os Danos Materiais e Danos Corporais
- 12.3. Os Limites Máximos de Indenização por cobertura e o Limite Máximo de Garantia do Apólice de Seguro será determinado, expresso em reais e definido no Apólice de Seguro no momento da contratação, com base no Plano contratado, sempre respeitando o final da vigência do Apólice de Seguro.
- 12.4. O Limite Máximo de Garantia, assim como o Limite Máximo de Indenização de cada cobertura, não está sujeito à reintegração antes ou depois de exauridos. Na hipótese de a soma das indenizações atingir o Limite Máximo de Garantia, o Apólice de Seguro será cancelado.
- 12.5. A Seguradora não terá responsabilidade em excesso aos referidos limites, independentemente do número de Segurados ou reclamações realizadas durante o período de vigência.
- 12.6. Qualquer importância paga pela Seguradora por força deste seguro, inclusive a título de Custos de Defesa, deverá corresponder à responsabilidade máxima da Seguradora dentro do Limite Agregado.

13) PERDA DE DIREITOS

- 13.1. Além dos casos de perda de direitos previstos em lei, a seguradora isenta-se de qualquer obrigação se o Segurado, seu representante ou seu corretor de seguros:
 - a) fizer declarações incorretas e/ou incompletas ou silenciar e/ou omitir de má-fé informações prestadas na proposta, as quais possam influir na aceitação do seguro, na análise do risco, na estipulação do prêmio e/ou na análise das circunstâncias decorrentes do sinistro. Nessa hipótese, o segurado fica obrigado a pagar o prêmio vencido, e a seguradora poderá cancelar o contrato conforme cláusula de “Rescisão e cancelamento do seguro”;
 - b) não cumprir as obrigações previstas nestas Condições Contratuais;
 - c) tentar obter benefícios ilícitos do seguro;
 - d) agravar as circunstâncias do sinistro, fizer declarações inexatas ou omitir quaisquer informações, visando obter o pagamento de indenização indevida ou maior que a devida.
 - e) atrasar o pagamento do prêmio e/ou de suas parcelas, conforme a cláusula de “Prêmio e Mínimo Mensal”;
 - f) não comunicar à seguradora a ocorrência de sinistro, tão logo tome conhecimento, e não adotar as providências imediatas para minimizar as consequências;
 - g) não comunicar, por escrito, à seguradora a pretensão de obter, em outra companhia, novo seguro para o mesmo interesse e risco;
 - h) agravar intencionalmente o risco ao qual o bem segurado está exposto;
 - i) não comunicar imediatamente à seguradora a existência de reclamação ou ação judicial, movida por terceiros, que envolva os riscos cobertos pela apólice;
 - j) não comunicar imediatamente à seguradora, logo que saiba, fato que agrave o risco, se ficar comprovado que o silenciou de má-fé. Após a comunicação, a seguradora informará ao segurado, no prazo de 15 dias — contados da data do recebimento do aviso de agravamento do risco —, a decisão de cancelar o contrato ou, conforme acordo entre as partes, de restringir a cobertura contratada. O cancelamento do contrato só será eficaz 30 dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença do prêmio — calculada proporcionalmente ao tempo a decorrer. Na hipótese de continuidade do contrato, a seguradora poderá cobrar a diferença de prêmio cabível;



- k) realizar acordo, judicial ou extrajudicial, não autorizado de modo expresso pela seguradora;
 - l) for acionado judicialmente e deixar de comparecer às audiências designadas, não elaborar sua defesa (revelia);
 - m) não comunicar, durante a vigência da apólice, a transferência de posse ou propriedade do veículo indicado no Certificado Individual;
 - n) trocar de condutor quando da ocorrência de sinistro;
 - o) transgredir os prazos previstos nas normas e na legislação em vigor e/ou não cumprir quaisquer das obrigações contratuais e/ou legais relacionadas ao objeto do contrato de seguro;
 - p) agir de má-fé com relação à ocorrência do sinistro e aos danos causados pelo mesmo, sobre os quais verse a reclamação;
 - q) dificultar qualquer exame ou diligência necessários para a ressalva de direitos em relação a terceiros ou para a redução dos riscos e prejuízos;
 - r) não se enquadrar na definição de Transportador Rodoviário de Carga.
- 13.2. Além dos casos de perda de direitos previstos em lei, a seguradora isenta-se de qualquer obrigação na hipótese de veículo conduzido pelo Transportador Autônomo de Carga ou Subcontratado:
- a) não apresentar documentos ou registros autênticos e regulares;
 - b) for importado e não estiver transitando legalmente no país;
 - c) for utilizado para fim diferente do indicado na apólice;
 - d) estiver sendo dirigido, utilizado, conduzido e/ou manobrado na ocasião do sinistro:
 - Por pessoa que esteja sob ação de álcool, drogas ou entorpecentes, quando da ocorrência do sinistro, desde que a seguradora prove que está caracterizado o nexo causal. Essa hipótese aplica-se a qualquer situação e abrange não só os atos praticados diretamente pelo segurado, mas também os praticados por qualquer pessoa que estiver conduzindo o veículo, com ou sem o consentimento do segurado;
 - Pelo segurado, TAC, principal condutor ou por qualquer outra pessoa — com ou sem o conhecimento do segurado — sem habilitação legal e apropriada, ou quando tal documento estiver suspenso, cassado, vencido e/ou não renovado por restrições médicas e/ou legais;
 - Por pessoas que não tenham o curso regular para transportar passageiros em coletivos e veículos escolares ou de emergência, ou ainda, para transportar produtos perigosos, rochas ornamentais ou chapas serradas — caso o veículo esteja sendo utilizado para esse fim;
 - e) for conduzido em competições, apostas e provas de velocidade e cursos de pilotagem ou de direção, legalmente autorizados ou não;
 - f) for utilizado para fins de prática de atividade ilícita, crimes e contravenções penais, conforme disposições legais;
 - g) não for apresentado para a vistoria, sempre que a seguradora considerar necessário;
 - h) estiver em posse e/ou propriedade de terceiros para venda em consignação e/ou exposição;
- 13.3. Caso a seguradora tenha conhecimento, posterior ao pagamento da indenização, e quaisquer das situações previstas na cláusula de perdas de direitos, poderá cobrar o segurado o valor pago indevidamente, mediante repetição de indébito.
- 13.4. Caso a inexistência ou a omissão nas declarações do segurado não resultem de má-fé, a seguradora poderá:
- Na hipótese de não ocorrência de sinistro, cancelar a apólice, retendo do prêmio originalmente contratado a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou



- Na hipótese de sinistro sem indenização integral:

- a) cancelar a apólice após o pagamento da indenização, retendo o prêmio correspondente ao tempo decorrido, acrescido da diferença referente ao prêmio efetivamente devido;
- b) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença do prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.

14) OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

14.1. Sob pena de perda de direito à indenização, o Segurado obriga-se a:

- I. manter o veículo segurado sempre em bom estado de conservação e segurança e apto para trafegar;
- II. tomar o mais depressa possível todas as providências a seu alcance para proteger, salvaguardar, manter e minimizar as perdas ou danos causados a Terceiros, a fim de evitar a agravação dos prejuízos ocorridos;
- III. dar imediato aviso às autoridades policiais em caso de desaparecimento, roubo ou furto, total ou parcial do veículo segurado;
- IV. dar imediato aviso a Seguradora qualquer ocorrência que envolva o veículo segurado, informando detalhadamente o ocorrido com o veículo (local exato, hora, dia, circunstâncias do acidente, nome, endereço e o número de habilitação do condutor no momento do evento, nome e endereço de testemunhas), providências de ordem policial que tenham sido tomadas, entrega do disco do tacógrafo com dados do momento do sinistro e tudo mais que possa contribuir para esclarecimento a respeito da ocorrência;
- V. em caso de sinistro, prestar toda a colaboração à Seguradora e praticar todos os atos possíveis ou considerados indispensáveis por ela, com a finalidade de sustar, remediar ou sanar falhas ou inconvenientes, cooperando espontaneamente e de boa vontade para a solução correta dos litígios;
- VI. comunicar a Seguradora o recebimento de citação, intimação, notificação judicial ou não, ou documento similar relacionado ao sinistro, fornecendo documentação e todas as informações necessárias e hábeis, de modo a possibilitar a identificação do caso no Judiciário, cartórios e outros integrantes do mesmo, sendo respeitados os possíveis prazos determinados pela justiça, devidamente transitados em julgado e elaboração da tese de defesa ou estratégia de acordo;
- VII. dar aviso às autoridades policiais, em caso de acidentes com vítimas, passageiros e terceiros não transportados, devendo o Segurado ou seu representante legal registrar a ocorrência no local, Delegacia mais próxima ou na Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual ou Federal, quando o acidente ocorrer em estradas, identificando sempre que possível todas as testemunhas, veículos e pessoas envolvidas no evento;
- VIII. providenciar toda a documentação requisitada pela Seguradora em caso de sinistro;
- IX. em caso de acidente causado por terceiros, obter, quando possível, o nome, endereço, telefone e placa do veículo do causador do sinistro, bem como o nome, endereço e telefone de testemunhas e, nos casos em que o(s) terceiro(s) envolvido(s) tenha(m) seguro, informar o nome da Seguradora e número da apólice;
- X. aguardar a autorização da Seguradora para iniciar a reparação de quaisquer danos;
- XI. providenciar a retirada do veículo do pátio ou lugar definido pelo órgão competente, em caso de sinistro localização do mesmo antes do pagamento da indenização.
- XII. dar ciência à Seguradora da contratação ou rescisão de qualquer outro seguro referente aos mesmos riscos ou interesses previstos neste Contrato de Seguro;



- XIII. manter em bom estado de conservação, segurança e funcionamento os bens de sua propriedade e posse que sejam capazes de causar danos a Terceiros, cuja responsabilidade lhe possa ser atribuída, comunicando à Seguradora, por escrito, quaisquer alterações que venham a sofrer os referidos bens durante a Vigência da Apólice;
- XIV. cumprir as leis ou regulamentos baixados pelos órgãos competentes, relacionados com a segurança do veículo, da carga transportada e do meio ambiente, bem como quaisquer obrigações previstas nestas Condições Contratuais;
- XV. quando do início da viagem/embarque, se enquadrar na definição de Transportador Rodoviário de Carga, conforme Regras de Aceitação constante destas Condições Contratuais;
- XVI. comunicar à Seguradora, a contratação ou cancelamento de qualquer outro seguro, bem como, reclamação do mesmo evento em outra seguradora, garantindo os mesmos riscos previstos nesta apólice, sobre o mesmo veículo.
- XVII. obter expressa autorização da Seguradora nos casos de acordo judicial ou extrajudicial com TERCEIROS, vítimas, seus beneficiários e herdeiros, SOB PENA DE PERDA DE DIREITOS;
- XVIII. apresentar documentos que comprovem vínculos (contrato de prestação de serviço OU contrato de locação E/OU contrato de vínculo entre o segurado e proprietário do veículo, bem como vínculo do segurado com o motorista, não for pessoas registrada CLT).
- XIX. apenas firmar contrato e realizar averbações de transportadores autônomos de cargas (TAC's) devidamente registrados e aptos junto à ANTT e com RNTRC ativo.
- 14.2. Correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas obrigações.

15) RENOVAÇÃO DO SEGURO

- 15.1. A renovação deste Contrato de Seguro **não é automática**, cabendo às partes acordarem previamente as bases da nova contratação, sujeita à aceitação do risco pela Seguradora.
- 15.2. O Segurado, seu representante legal ou o seu Corretor de Seguros deverá encaminhar à Seguradora nova Proposta de Seguro solicitando a renovação do seguro e os riscos a serem cobertos, com pelo menos 30 (trinta) dias antes do término de vigência do seguro.
- 15.3. No caso de renovação, o início de vigência da nova Apólice, coincidirá com o término da vigência da Apólice anterior.
- 15.4. Com base na análise das informações constantes da nova Proposta de Seguro e seus anexos, a Seguradora determinará se o Contrato de Seguro será ou não renovado. Caso concorde com a renovação, a Seguradora comunicará os termos e condições para a renovação.
- 15.5. A renovação da Apólice em nenhuma hipótese se presume, reservando-se a Seguradora o direito de não renovar independentemente de qualquer comunicação prévia informando o seu não interesse na renovação.

16) PERÍODO DE TOLERÂNCIA E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO SEGURO

- 16.1. Quando a forma de pagamento do Prêmio do seguro for mensal e o Prêmio do seguro não for quitado até a data estabelecida para o pagamento, o Segurado será notificado pela Seguradora para pagamento em no máximo 5 (cinco) dias.
- 16.2. Durante este período de tolerância, haverá Cobertura para eventuais Sinistros ocorridos, com a consequente cobrança do Prêmio devido e dedução do valor inadimplido em caso de



pagamento de Indenização coberta, ficando facultado à Seguradora realizar a cobrança de juros descritos na cláusula 7.7, sem prejuízo das medidas extrajudiciais junto a órgãos de proteção ao crédito, entre outros.

- 16.3. Transcorrido o período de tolerância acima descrito, as Coberturas do Seguro e as novas Averbacões serão suspensas durante o período de inadimplência. Adicionalmente, caso o Segurado não realize o pagamento do prêmio em atraso no período de até 30 (trinta) dias, conforme estabelecido pela Seguradora, o seguro poderá ser cancelado sem que seja devido ao Segurado a percepção proporcional de qualquer Indenização ou Prêmios pagos.
- 16.4. As viagens/embarques averbados antes do cancelamento da apólice, cujos prêmios tenham sido pagos, terão cobertura até o fim de suas respectivas viagens.
- 16.5. A qualquer momento antes do término do período de tolerância, o Segurado poderá evitar o cancelamento das Coberturas de seguro, efetuando o pagamento dos Prêmios em atraso, acrescidos de juros. Mediante o pagamento dos Prêmios em atraso a cobertura do seguro será reabilitada a partir da data do pagamento.
- 16.6. Os sinistros ocorridos após o período de tolerância previsto acima, não serão passíveis de cobertura, ocorrendo neste caso, a perda de direito a indenização conforme dispõe o artigo art. 763 do Código Civil Brasileiro.

17) RESCISÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO

- 17.1. O presente contrato pode ser rescindido, a qualquer momento, por acordo entre as partes, com exceção dos riscos em curso, sem prejuízo do disposto no subitem 17.1.1 destas Condições Gerais.
- 17.1.1. Os embarques averbados antes do cancelamento da apólice, cujos prêmios tenham sido pagos, terão cobertura até o fim de suas respectivas viagens.
- 17.2. Se o Segurado, seu representante ou corretor de seguros, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização, além de estar o Segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido.
- 17.3. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora poderá:
- a) na hipótese de não ocorrência do sinistro:
- a.1) cancelar o seguro, podendo reter do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou
- a.2) mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de prêmio cabível e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada.
- b) na hipótese de ocorrência de sinistro:
- b.1) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo reter do prêmio originalmente pactuado, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescido da diferença cabível; ou
- b.2) permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de prêmio cabível, ou deduzi-la do valor a ser indenizado e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada;
- 17.4. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização, se ficar comprovado, pela Seguradora que silenciou de má-fé.



- 17.4.1. A Seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento de aviso de agravação de risco pelo segurado, poderá, mediante comunicação formal:
- a) cancelar o seguro;
 - b) restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou
 - c) cobrar a diferença de prêmio cabível, mediante acordo entre as partes
- 17.4.2. No caso de cancelamento do contrato só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação.
- 17.4.3. Na hipótese de continuidade do seguro, a Seguradora poderá cobrar a diferença do prêmio cabível.
- 17.5. A apólice estará automaticamente cancelada nas hipóteses abaixo:
- a) Não pagamento da primeira parcela ou do prêmio à vista ou qualquer outra parcela da apólice e endossos em seu vencimento, observado o período de tolerância previsto nestas Condições Contratuais;
 - b) Ocorrência de fraude ou tentativa de fraude, devidamente comprovada e/ou a verificação de qualquer hipótese de Perda do Direito prevista nestas Condições Contratuais; e
 - c) O Segurado, por qualquer meio, procurar obter benefícios ilícitos do seguro em referência.

18) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MORA

- 18.1. Os valores a título de prêmio devidos em caso de cancelamento do Apólice de Seguro serão atualizados monetariamente, sendo a data de obrigação de restituição à data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora.
- 18.2. No caso de recebimento indevido de prêmio pela Seguradora, este será atualizado monetariamente, sendo a data de obrigação de restituição à data de recebimento do respectivo prêmio.
- 18.3. No caso de indenizações, decorrido o prazo para pagamento da indenização devida por parte da seguradora, desde que o Segurado tenha entregado todos os documentos solicitados pela Seguradora e necessários à liquidação do sinistro, incidirão sobre seu valor, juros de mora à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, calculado em base "pro rata dia", proporcional aos dias de vigência do Seguro, e considerando o ano de 360 (trezentos e sessenta) dias, aplicados no período compreendido entre a data da exigibilidade da obrigação e a data de seu efetivo pagamento.
- 18.4. A atualização monetária supracitada calculada com base na variação apurada entre o último índice do IPCA/IBGE publicado antes da data da exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data da sua efetiva liquidação. No caso de extinção do índice mencionado anteriormente, será utilizado outro índice que vier a substituí-lo.
- 18.5. O não pagamento da indenização securitária no prazo previsto nestas Condições Contratuais ensejará a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, sem prejuízo da atualização monetária devida por lei.

19) PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO

- 19.1. Tendo ocorrido evento do qual, na avaliação do Segurado, poderá resultar reivindicação da garantia, prestará o mesmo, à Seguradora, todas as informações e os esclarecimentos necessários à determinação da causa, natureza e extensão dos danos causados.
- 19.2. Em caso de sinistro coberto por este Apólice de seguro, sob pena de perda de direito do recebimento da Indenização, o Segurado obriga-se a cumprir as seguintes disposições:



- a) tomar, o mais depressa possível, todas as providências ao seu alcance para proteger o veículo sinistrado e evitar o agravamento dos prejuízos;
- b) dar imediato aviso às autoridades policiais, em caso de desaparecimento, roubo ou furto, total ou parcial, do veículo segurado;
- c) dar imediato aviso de sinistro pelos canais disponibilizados pela Seguradora tão logo tome conhecimento do sinistro, adotando as providências imediatas para minorar suas consequências, sob pena de perder o direito à indenização;
- d) se o sinistro foi causado por culpa de terceiros, identificar o seu causador e não fazer nenhum acordo prévio sem a anuência da Seguradora;
- e) comunicar e entregar à Seguradora citação ou intimação pertinente ao acidente abrangido pela cobertura deste contrato, observando-se os prazos neles constante, bem como os da lei;
- f) fornecer à Seguradora toda documentação e informação necessária para a devida regulação, bem como facilitar à Seguradora o acesso a esses e outros documentos e informações que se façam necessários para a devida análise e definição sobre a indenização.

19.3. Adicionalmente, no aviso de sinistro, independentemente da cobertura a ser acionada, o segurado deverá fornecer, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Relato completo e minucioso do fato, mencionando: dia, hora, local exato e circunstância do evento;
- b) Nome, endereço e cópia da CNH – Carteira Nacional de Habilitação do segurado;
- c) Nome, endereço e dados bancários do proprietário do veículo;
- d) Nome e endereço das testemunhas (se houver);
- e) BO – Boletim de Ocorrência;
- f) Detalhamento dos prejuízos sofridos no veículo do segurado e reclamante, bem como declarar a eventual existência de outros seguros em vigor sobre o mesmo veículo ou em caso de reboque e semireboque atrelado ao veículo segurado no momento do acidente;
- g) Aguardar a autorização da Seguradora para iniciar a reparação de quaisquer danos.
- h) MDF-e ou outro documento fiscal que comprove a averbação da viagem segurada;
- i) Disco Tacógrafo, com informações do momento do sinistro.

19.4. Para regulação do sinistro referente à cobertura **Danos Materiais**, o Segurado deverá apresentar à Seguradora, no mínimo, os documentos abaixo:

- a) Aviso de sinistro, preenchido e assinado pelo Segurado;
- b) Aviso de reclamação, preenchido e assinado pelo terceiro. Carimbo do CNPJ quando se tratar de pessoa jurídica;
- c) Boletim de Ocorrência (original ou cópia autenticada);
- d) Cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), exercício atual, doe DUT do Segurado e terceiro, se for o caso;
- e) Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor do veículo segurado e do terceiro, se for o caso;



- f) Cópia da CI (Carteira de Identidade) do condutor do veículo segurado e do terceiro, se for o caso;
- g) Documento de identificação da vítima (CI e CPF ou Certidão de Nascimento – cópia autenticada);
- h) Comprovantes originais das despesas efetuadas;
- i) Detalhamento dos prejuízos sofridos no veículo do segurado e reclamante, bem como declarar a eventual existência de outros seguros em vigor sobre o mesmo veículo;
- j) Em caso de Danos Materiais a Bens Móveis de Terceiros, IPTU para comprovar propriedade do bem (cópia);
- k) Termo de quitação dos terceiros perante o Segurado.

19.5. Além dos comentários acima, serão necessários em caso de indenização integral de veículo de terceiro que estejam alienados e/ou em leasing, conforme aplicável:

- a) Carta ao Banco credor, endereçada à Seguradora, informando o valor do saldo devedor;
- b) Boleto, emitido pelo Banco credor, com valor do saldo devedor a ser pago.
- c) Certificado de Registro de Veículo (CRV) original, preenchido com o nome, CNPJ e endereço completo, da Seguradora. O CRV deve estar assinado pelos representantes do Leasing, com firma reconhecida por autenticidade;
- d) Procuração do Leasing para seus signatários;
- e) Declaração de inexistência de multas, em caso de perda Total do veículo do Terceiro;
- f) Recibo de venda do bem, do Leasing para o comprador do veículo, com firma reconhecida pelos signatários do Leasing.

19.6. Para regulação do sinistro referente à cobertura **Danos Corporais** o Segurado deverá apresentar à Seguradora, no mínimo, os documentos abaixo, o qual variará conforme tipo de dano corporal:

19.7. Para o caso de **Morte** envolvendo terceiros:

- a) Aviso de sinistro, preenchido e assinado pelo Segurado. Carimbo do CNPJ quando se tratar de pessoa jurídica;
- b) Boletim de Ocorrência (original ou cópia autenticada);
- c) Cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), exercício atual, do Segurado e terceiro, se for o caso;
- d) Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor do veículo segurado e do terceiro, se for o caso;
- e) Cópia da CI (Carteira de Identidade) do condutor do veículo segurado e do terceiro, se for o caso;
- f) Documento de identificação da vítima (CI e CPF ou Certidão de Nascimento – cópia Autenticada);
- g) Certidão de óbito, laudo do exame necroscópico do IML e documento de identificação dos beneficiários;



h) Comprovantes originais das despesas efetuadas.

i) Comprovante de recebimento do seguro obrigatório – DPVAT (Danos Pessoais de Veículos Automotores de Vias Terrestres).

19.8. Para o caso de Invalidez Permanente:

a) Aviso de sinistro, preenchido e assinado pelo Segurado. Carimbo do CNPJ quando se tratar de pessoa jurídica;

b) Boletim de Ocorrência (original ou cópia autenticada);

c) Cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), exercício atual, do Segurado e terceiro, se for o caso;

d) Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor do veículo segurado e do terceiro, se for o caso;

e) Cópia da CI (Carteira de Identidade) do condutor do veículo segurado e do terceiro, se for o caso;

f) Documento de identificação da vítima (CI e CPF ou Certidão de Nascimento – cópia autenticada);

g) Laudo médico pericial que comprove as sequelas deixadas pelo acidente, discriminando o grau de invalidez em percentual e resultados de exames comprobatórios de invalidez;

h) Comprovante de recebimento do seguro obrigatório – DPVAT (Danos Pessoais de Veículos Automotores de Vias Terrestres).

19.9. Para o caso de Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas:

a) Aviso de sinistro, preenchido e assinado pelo Segurado. Carimbo do CNPJ quando se tratar de pessoa jurídica;

b) Boletim de Ocorrência (original ou cópia autenticada);

c) Cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), exercício atual, do Segurado e terceiro, se for o caso;

d) Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor do veículo segurado e do terceiro, se for o caso;

e) Cópia da CI (Carteira de Identidade) do condutor do veículo segurado e do terceiro, se for o caso;

f) Documento de identificação da vítima (CI e CPF ou Certidão de Nascimento – cópia autenticada);

g) Comprovantes originais de despesas médicas, hospitalares e odontológicas e laudo médico relatando o tratamento dispensado à vítima;

h) Notas Fiscais de internação e medicamentos, bem como eventuais honorários médicos;

i) Relatório Médico de Alta Definitiva.

j) Comprovante de recebimento do seguro obrigatório – DPVAT (Danos Pessoais de Veículos Automotores de Vias Terrestres).

19.10. Para a liquidação de qualquer sinistro resultante de acidente, o Segurado ou seu



representante legal deverá apresentar a documentação básica relacionada acima, facultando-se à Seguradora, no caso de dúvida fundada e justificável, a solicitação de outros documentos.

- 19.11. A Seguradora efetuará o pagamento da reparação pecuniária pela qual o Segurado tenha sido civilmente responsabilizado, acrescida das despesas emergenciais por ele efetuadas com o objetivo de tentar evitar o sinistro e/ou minorar suas consequências atendidas as disposições destas Condições Contratuais.
- 19.12. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial, com o terceiro prejudicado, seus beneficiários e/ou herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora se houver tido a sua prévia e expressa anuência.
- 19.13. Na hipótese de o Segurado recusar acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde já estipulado que a Seguradora não responderá por eventual diferença em relação à quantia pela qual o sinistro seria liquidado com base naquele entendimento.
- 19.14. A seguradora se isenta do cumprimento do prazo estabelecido e da forma de pagamento da indenização prevista acima, quando a demora da liquidação decorrer de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiros, ou ainda, quando o segurado e/ou oficina não-referenciada não cumprir com os trâmites necessários para execução dos reparos.
- 19.15. A liquidação de sinistros, independentemente da cobertura, seguirá as seguintes disposições:
- I - A soma dos prejuízos indenizáveis em nenhuma hipótese poderá ultrapassar o valor apurado para reparação do veículo segurado e/ou o Limite Máximo de Indenização fixado no Apólice de Seguro;
 - II - Após a entrega da documentação completa, exigida pela Seguradora e necessária para regulação do sinistro, a indenização será realizada pela Seguradora em até 30 (trinta) dias corridos contados da entrega de todos os documentos exigidos.
 - III - Será suspensa a contagem do prazo para regulação de sinistro pela Seguradora a partir do momento em que for solicitada documentação complementar, para dirimir dúvidas fundadas e justificáveis, sendo reiniciada a contagem do prazo remanescente a partir do primeiro dia útil posterior àquele em que forem entregues os respectivos documentos.
 - IV - No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de que trata o inciso II acima será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
 - V - O não pagamento da indenização pela Seguradora no prazo previsto no inciso II acima implicará aplicação de juros de mora a partir desta data, sem prejuízo de sua atualização, nos termos da legislação específica.
 - VI - Eventual indenização pecuniária devida por este seguro será realizada através de, crédito em conta corrente ou poupança indicada pelo Segurado e/ou, a critério da Seguradora, do Terceiro, podendo a Seguradora exigir assinatura de Termo de Quitação pelo Segurado e/ou Terceiro, conforme aplicável.
- 19.16. Para exercício de seu direito de sub-rogação, a Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem prejuízo, do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura de inquérito, que porventura tiver sido instaurado pelo Segurado.



19.17. A Seguradora reserva-se ao direito de tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para ressarcimento de eventuais despesas que venha a realizar no âmbito de regulações de sinistros e/ou sindicâncias e/ou apurações nas quais forem constatadas a existência de irregularidades que ensejem a negativa do sinistro.

20) DEFESA EM JUÍZO CÍVEL

- 20.1. O segurado deverá comunicar imediatamente a seguradora assim que receber a citação, enviando cópia legível dos documentos recebidos.
- 20.2. O segurado tem a livre escolha de advogado para a sua defesa.
- 20.3. Proposta ação contra o Segurado, em juízo civil, a Seguradora poderá intervir na mesma, na qualidade de assistente, ficando o Segurado obrigado a assumir a sua própria defesa, nomeando advogado de sua escolha, exceto nos casos em que a lei dispensar tal nomeação.
- 20.4. A Seguradora reembolsará as custas judiciais e os honorários do(s) advogado(s) de defesa do Segurado, quando contratualmente previsto.
- 20.5. Quanto aos honorários advocatícios, a seguradora informará ao segurado/corretor o valor do reembolso, desde que haja cobertura ao sinistro. O reembolso das despesas e/ou honorários decorrentes da intervenção judicial é limitado, por processo judicial, a duas vezes a tabela mínima da OAB-SP (Ordem dos advogados do Brasil) ou, 5% do Limite Máximo de Indenização para pessoa física ou 2,5% para pessoa jurídica, o que for menor.
- 20.6. O reembolso será feito diretamente ao Segurado no término da ação judicial ou após o protocolo da defesa, mediante apresentação da guia quitada de recolhimento das custas e/ou recibo de honorários firmado por advogado, com cópia da petição inicial e citação que comprove os pedidos quanto aos danos materiais e/ou corporais e/ou morais/estéticos cobertos pela apólice.
- 20.7. Além da condenação ou do acordo previamente autorizado pela seguradora, as custas judiciais e os honorários de sucumbência também são passíveis de reembolso, mediante comprovação do recolhimento das custas e a determinação na sentença sobre a incidência dos honorários de sucumbência.
- 20.8. Caso a ação envolva mais de uma garantia contratada, o reembolso dos honorários será deduzido proporcionalmente ao pagamento efetuado em cada garantia.
- 20.9. A Seguradora poderá, a seu critério, ingressar na ação judicial como assistente, se não for feita ou não for possível a denúncia.
- 20.10. Não haverá reembolso de quaisquer despesas do segurado ou do advogado com locomoção, refeição ou estadias decorrentes do processo judicial.
- 20.11. Em hipótese alguma a soma dos reembolsos mencionados nos itens acima poderá ultrapassar o limite máximo de indenização contratado para a garantia envolvida na ação, ainda que o valor dos honorários tenha sido informado previamente.
- 20.12. Se o Segurado e a Seguradora nomearem advogados diferentes, na hipótese de não ter sido contratualmente previsto o reembolso das custas judiciais e dos honorários do(s) advogado(s) de defesa do Segurado, cada parte assumirá, individualmente, os gastos integrais pelas contratações respectivas.
- 20.13. É vedado ao segurado realizar acordos, efetuar pagamentos ou tomar outras providências que possam influir no resultado das negociações ou litígios, em especial reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, salvo se tiver a anuência expressa da seguradora.



21) SALVADOS

- 21.1. Ocorrido um sinistro que atinja o(s) veículo(s) Segurado(s) por esta apólice, o Segurado não poderá fazer o abandono dos salvados, qualquer que seja a extensão dos danos ou prejuízos, e deverá tomar, desde logo, todas as providências cabíveis no sentido de protegê-los, resguardá-los e minorar os prejuízos, evitando a agravação dos danos.
- 21.2. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, os salvados passarão à propriedade da Seguradora, competindo ao Segurado, providenciar e entregar a Seguradora, todos os documentos que comprovem a propriedade, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, sobre o objeto Segurado e, no caso de produto importado, a prova da nacionalização e liberação alfandegária, sendo as despesas, impostos, taxas ou qualquer outro custo necessário a estes procedimentos, de responsabilidade do Segurado.
- 21.3. A Seguradora poderá providenciar o melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, entendido e acordado que quaisquer medidas tomadas por ela não implicarão no reconhecimento de obrigação de indenização, nem na admissão do abandono destes por parte do Segurado.
- 21.4. Os salvados poderão ser removidos da Oficina para o pátio da Seguradora. Sendo, porém, após a análise do sinistro, verificado que não há cobertura securitária, o Segurado deverá retirá-los do pátio da Seguradora em 05 (cinco) dias úteis, após ele ter sido comunicado que o evento não está coberto pelo contrato de seguro.

22) FRANQUIA DO SEGURO

- 22.1. As franquias previstas no Apólice de Seguro e/ou Certificado Individual correrão por conta do Segurado e serão deduzidas de cada evento de sinistro indenizável, observadas as coberturas e limites aplicáveis. Se vários eventos de sinistro forem reclamados de uma única vez, serão deduzidas tantas franquias quantos forem os eventos de sinistro identificados na reclamação, observados os limites máximos de indenização indicados no Apólice.
- 22.2. Correrão exclusivamente por conta do Segurado os prejuízos indenizáveis e relativos a cada sinistro coberto, até o valor das franquias ou das participações obrigatórias do Segurado, descritas na especificação da Apólice e/ou Certificado Individual.

23) CONCORRÊNCIA DE SEGUROS

- 23.1. O Segurado que na vigência do seguro, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção previamente por escrito a todas as sociedades seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.
- 23.2. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:
- a) Despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do sinistro.
 - b) Valor referente aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado a terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa.
 - c) valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das Seguradoras envolvidas.
- 23.3. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura contratada.
- 23.4. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os



mesmos interesses contra os mesmos riscos em apólices e/ou Apólices distintos, a distribuição de responsabilidade entre as sociedades seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

I. Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado, limite máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio.

II. Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada:

- a) Se, para uma determinada apólice / Apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de indenização, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor restante do limite máximo de indenização da Apólice / Apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas.
- b) Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo com o inciso I acima.

III. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices / Apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II acima.

IV. Se a quantia a que se refere o inciso III supra for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver.

V. Se a quantia estabelecida no inciso III supra for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele item.

23.5. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada sociedade seguradora na indenização paga.

23.6. Salvo disposição em contrário, a sociedade seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, às demais participantes.

24) SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

24.1. A Seguradora, ao pagar a correspondente indenização, por motivo de sinistro coberto pela presente apólice, ficará automaticamente sub-rogada em todos os direitos e ações que competirem ao Segurado, contra Terceiros, obrigando-se o Segurado a facilitar os meios ao pleno exercício dessa sub-rogação.

24.2. A Seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

24.2.1. Salvo dolo, a sub-rogação não terá lugar se o dano tiver sido causado pelo cônjuge, pelos



descendentes, ascendentes, consanguíneos e afins, dos sócios controladores, dirigentes e administradores do Segurado;

24.2.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extingue, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.

25) EMBARGOS E SANÇÕES

- 25.1. Estão excluídos da cobertura desse Apólice de Seguro todos e quaisquer riscos cuja cobertura e/ou eventual pagamento da respectiva indenização securitária, implicaria na obrigação da Seguradora de atuar de forma a atrair, em razão de embargos e sanções comerciais e econômicos, ações punitivas para a Seguradora, seu grupo econômico e administradores, por parte dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, da União Europeia conforme descrito nas listas de embargos e sanções a seguir:
- a) Reino Unido e União Europeia:
<https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>
 - b) Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>
- 25.2. Estão ainda excluídos da cobertura desse Apólice de Seguro, todos e quaisquer riscos cujo imediato pagamento da respectiva indenização securitária esteja vedado, por embargos e sanções comerciais e econômicos internacionais impostos por entidades multilaterais integradas pelo Brasil, tais como, mas não se limitando, o GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo): <https://www.fatf-gafi.org/> e a Organização das Nações Unidas (ONU): <https://nacoesunidas.org/conheca/>.
- 25.3. O fato gerador para efeito de aplicação desta cláusula deverá estar caracterizado no momento do sinistro para fins de perda de direito ou excludente de cobertura. Assim, caso as situações previstas nos itens 1 e 2, acima, ocorram após a data do sinistro, o pagamento da indenização ficará suspenso até que haja a superação do embargo ou sanção pelo órgão internacional ou nacional que o impôs.
- 25.4. O Segurado perderá o direito à indenização se por efeito da política de imposição de embargos e sanções por organismos internacionais houver ato doloso do segurado ou de seu representante legal e nexo causal com o evento gerador do sinistro.
- 25.5. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente cláusula.

26) REINTEGRAÇÃO

- 26.1. Não há reintegração do Limite Máximo de Indenização e/ou Limite Agregado das coberturas contratadas, bem como do Limite Máximo de Garantia, estes quando aplicáveis.

27) PRAZO DE PRESCRIÇÃO

- 27.1. Os prazos prescricionais são aqueles determinados em lei.

28) TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES E CESSÃO DE DIREITOS

- 28.1. A cessão de direitos, ou seja, a transferência expressa do direito legal ou interesse em uma Apólice ou Apólice de Seguro de uma pessoa para outra pessoa, seja física ou jurídica, somente é válida se previamente informada pelo segurado e aceita expressamente pela Seguradora.
- 28.2. É vedado ceder, transferir e/ou doar direito à indenização deste seguro a qualquer pessoa física ou jurídica, sendo o valor de Indenização pago tão somente ao proprietário legal do veículo segurado.



29) FORO

29.1. Fica eleito o foro do domicílio do Segurado para dirimir quaisquer dúvidas ou questões judiciais oriundas do presente contrato.

29.2. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição de foro diferente do domicílio do segurado.